

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 667/2535 อัยการ นครปฐม
นาย สุนทร ครุด เครือ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 83, มาตรา 226

บันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมที่ไม่ได้บอกให้ผู้ถูกจับทราบ
ก่อนว่า ถ้อยคำที่ผู้ถูกจับกล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันเขาในชั้นพิจารณาได้
นั้น รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83ขอ
ให้นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 910/2532ของศาลชั้น
ต้น

ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมและศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 4 ปี ยกฟ้องฐานลักทรัพย์ ส่วนคำขอของโจทก์ที่ให้นับ
โทษต่อ ไม่ปรากฏว่าศาลได้ตัดสินแล้ว จึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ ยกคำขอ จำเลยที่ 2
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลยที่ 2 หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่

แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานรับของโจร ดังที่ศาลล่างทั้งสองได้พิพากษาลงโทษมาหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุมีคนร้ายลักเอารถยนต์กระบะของนายปลื้มผู้เสียหายไป ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 2 ได้พร้อมกับรถยนต์ดังกล่าวซึ่งใช้แผ่นป้ายทะเบียน และป้ายวงกลมปลอม ปรากฏตามเอกสารหมายป.จ.1 กับรายการของรถที่จอด ทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย ป.จ.2 จำเลยที่ 2 ก็รับว่าได้จัดทำขึ้นเอง รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย ป.จ.3 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าเจ้าพนักงานตำรวจมิได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบว่าถ้อยคำที่จำเลยที่ 2 กล่าวดังปรากฏใน บันทึกการจับกุมเอกสารหมาย ป.จ.3 จะใช้ยันจำเลยที่ 2 ในชั้นพิจารณาได้ และ บันทึกการจับกุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏข้อหาหลักทรัพย์ รับของโจร จึงจะรับฟังยัน จำเลยที่ 2 ไม่ได้นั้น เห็นว่ากฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานตำรวจต้องปฏิบัติดังกล่าวในชั้นจับกุม และในเรื่องข้อหา รับของโจร เจ้าพนักงานตำรวจก็ได้แจ้งเพิ่มเติม ในภายหลังแล้ว เอกสารหมาย ป.จ.3 จึงใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการ พิจารณาคดีนี้ได้ เมื่อพิเคราะห์ดูเอกสารหมาย ป.จ.3 ซึ่งมีเจ้าสิบตำรวจสมพงษ์ ฤทธิ์รุ ตม์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมมาเบิกความยืนยันประกอบด้วยแล้ว เห็นว่ามีน้ำหนัก รับฟังได้ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นนั้น พยานจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักหักล้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหมาย ป.จ.3 ได้การที่จำเลยที่ 2 ได้ทำปลอมหลักฐานต่าง ๆ ที่ประกอบการใช้รถขึ้นก็คงเป็นเพราะจำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์มาโดยไม่มี เอกสารหลักฐานดังกล่าว ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า จำเลยที่ 2 ซื้อรถมาอย่าง ไม่ถูกต้อง แต่เป็นในลักษณะของร้าย คือ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด อีกทั้ง ปรากฏในเอกสารหมาย ป.จ.3 ว่า จำเลยที่ 2 ซื้อรถคันดังกล่าวในราคาที่ถูกมากเพียง 40,000 บาท เป็นการยืนยันให้เห็นชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 รับซื้อรถคันดังกล่าวไว้โดย

รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายได้มาจากการกระทำความผิด ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันว่า
จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับของโจรนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>